



CUT: 189421-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0277-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 29 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 189421-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **29.10.2025** contra la **ELEC NOR PERU S.A.C.** con **RUC 20256265916**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 04.09.2025, ingreso la Sumilla S/N, donde el señor Franklin Pompilla Aniceto, interpone denuncia administrativa en nombre de los Moradores de UPIS Antonia Caya, ubicado en el centro poblado Menor de Planchón, distrito de Las piedras provincia de Tambopata, región Madre de Dios, argumentando la construcción de un puente de madera sobre la quebrada denominada "POCHITO", en la entrada de un camino que conduce a los lugares conocidos como Aguas negras y Sal si puedes. Señala que el



mencionado pontón, ha sido construido por la empresa ELECNOR, quienes vienen instalando torres de alta tensión desde Triunfo hasta Iberia, atravesando nuestro distrito, pero lo que nos perjudica es que en el lugar donde instalaron este pontón es un lugar de baño, lavandería y donde nuestros niños y muchas personas acudimos a diario, sin embargo, ahora no podemos utilizar la quebrada porque el pontón referido no nos permite seguir haciéndolo como antes.

3.2 Acta de inspección ocular N° 014-2025-/ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 16.09.2025 en la quebrada “Pochito” del Centro Poblado Menor de Planchón donde se constató las siguientes condiciones del recurso hídrico y sus bienes asociados, georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur:

- i) En coordenadas 482936 m-E y 8643468 m-N se registra el límite superior de la ribera en el margen izquierdo.
- ii) En las coordenadas 482923 m-E y 8643465 m-N se registra el límite superior de la ribera en el margen derecho.
- iii) En las coordenadas 482928 m-E y 8643465 m-N se observa un puente de madera de 7 m para tránsito de vehículos.
- iv) En las coordenadas 482937 m-E y 8643447 m-N, se observa el agua estancada, troncos, ramas secas y ausencia de flujo de agua.
- v) En las coordenadas 482915 m-E y 8643477 m-N, de igual forma se observa el agua estancada, troncos, ramas secas y ausencia de flujo de agua.
- vi) A 1 metro aguas abajo del puente construido se observa un puente peatonal de madera para cruzar la quebrada.
- vii) El cuerpo de agua presenta evidentes signos de alteración, caracterizados por la presencia de agua turbia y empozada, condiciones que la hacen no apta para el uso recreativo ni uso primario.

3.3. Mediante el Informe Técnico N° 0018-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 23.10.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, recomendó Iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador a la empresa ELECNOR PERU S.A.C. con RUC 20256265916, por la construcción de un puente de madera sin contar con autorización correspondiente; y la obstrucción y afectación a la quebrada “Pochito” y sus bienes asociados; los cuales constituyen presuntas infracciones tipificadas en los literales b. y o. del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29338, en concordancia con los numerales 3 y 5 del artículo 120° de la Ley 29338

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1. A través de la Notificación N° 0084-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD debidamente diligenciado en fecha 29.10.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador¹, por construcción de un puente de madera de aproximadamente 7 metros de longitud, en las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur: 482928 m-E y 8643465 m-N, construido sobre la quebrada “Pochito”; y la obstrucción y afectación a la quebrada “Pochito” y sus bienes asociados desde las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur: 482937 m-E y 8643447 m-N hasta las coordenadas 482915 m-E y 8643477 m-N, siendo un área estimada afectada de 500 m2 . Hechos que se encuentran tipificados como infracción, previsto en el literal b. del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29338-Ley de Recursos Hídricos, tipifica como infracción “Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes

¹ Informe Técnico N° 0018-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC (23.10.2025)



naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”; en concordancia con el numeral 3 del artículo 120° de la Ley 29338 que señala como infracción en materia de agua “la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional”, y el literal o. del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29338, tipifica como infracción “Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial”, en concordancia con el numeral 5 del artículo 120° de la Ley 29338, que señala como infracción en materia de agua “dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados”, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos

4.2. En fecha 12.11.2025, el presunto infractor presenta descargos contra la imputación de cargos (Inicio de procedimiento Administrativo Sancionador) bajo los siguientes argumentos:

- i) Alegando la inexistencia de responsabilidad administrativa por los hechos imputados, así como la falta de medios probatorios suficientes que acrediten su participación en la presunta infracción.
- ii) Respecto a lo señalado en su descargo, referido a la presunta inexistencia de responsabilidad administrativa y vulneración del principio de causalidad, corresponde efectuar el siguiente análisis: La empresa ELECNOR PERU S.A.C., sostiene que la imputación efectuada no se encuentra debidamente sustentada, indicando que no existen medios probatorios idóneos que acrediten su participación en la construcción del puente de madera ni en la obstrucción de la quebrada “Pochito”. Sin embargo, de la revisión de los actuados se verifica que el Acta de Inspección Ocular N° 014-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, de fecha 16.09.2025, y del Informe Técnico N° 0018-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 23.10.2025, se advierte que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios verificó la existencia de un puente de madera construido sobre la quebrada “Pochito”, así como la obstrucción y afectación del cuerpo natural de agua.
- iii) En relación con el argumento referido a la inexistencia de afectación al recurso hídrico, la administrada sustenta su posición en evaluaciones técnicas desarrolladas con posterioridad a la inspección; no obstante, de los actuados administrativos se advierte que en la inspección ocular realizada por la Administrativa Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, evidenció la existencia de una intervención en la quebrada “Pochito”, lo cual motivó el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- iv) No obstante, de la referida Acta Inspección Ocular, no se advierte la identificación directa del responsable, ni la existencia de medios probatorios adicionales que permitan vincular de manera objetiva a la empresa ELECNOR PERU S.A.C. con la ejecución de dichas intervenciones.
- v) En tal sentido, si bien se encuentra acreditada la existencia de la intervención en la fuente natural de agua sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, no se advierte que los elementos probatorios obrantes en el expediente permitan determinar con certeza la autoría de la conducta atribuida a la empresa ELECNOR PERU S.A.C., conforme a lo exigido por el principio de causalidad previsto en el numeral 8 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

4.3. Mediante el Informe Técnico N° 0052-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 27.05.2026, el órgano instructor, concluyo que la Empresa ELECNOR PERU S.A.C. identificado con RUC 20256265916, *a) de acuerdo al Informe Técnico N° 0018-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 23.10.2025, y al Acta de Inspección Ocular N° 0014-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD/FGCC, de fecha 16.09.2025, se constató construcción de un puente de madera sin contar con autorización correspondiente; y la*



obstrucción y afectación a la quebrada "Pochito" y sus bienes asociados, ubicado en el Centro Poblado Menor de Planchón, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en el ámbito de la Unidad Hidrográfica Cuenca Orthon (4662). b). De acuerdo al descargo presentado, no se advirtió infracción administrativa en materia de recursos hídricos que conllevó a la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador en contra de la empresa ELECNOR PERU S.A.C., identificada con RUC N° 20256265916, debido que no se logró acreditar la responsabilidad administrativa que conllevó a la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador en contra de la empresa, toda vez que, si bien se constató la construcción de un puente de madera, así como la presunta obstrucción y afectación a la quebrada "Pochito" y sus bienes asociados, no se cuenta con medios probatorios idóneos y suficientes que permitan determinar de manera objetiva y fehaciente la autoría de la conducta atribuida a la empresa ELECNOR PERU S.A.C., conforme a lo dispuesto por el principio de causalidad previsto en el numeral 8. del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. c) Por los análisis realizados en los párrafos precedentes se concluye que, de acuerdo con el numeral 5. del artículo 235 del DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, indica que concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción, y en aplicación de la presente normativa no amerita sanción, no existe infracción imputada a la empresa ELECNOR PERU S.A.C., identificada con RUC N° 20256265916, por la construcción de un puente de madera sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, así como la presunta obstrucción y afectación a la quebrada "Pochito" y sus bienes

- 4.4.** A través del Memorando N° 0498-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 27.05.2026, la Administración Local de Agua-Tahuamanu Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 15.09.2026, que de la revisión del Acta de Inspección Ocular N° 0014-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC y del Informe Técnico N° Informe Técnico N° 0018-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo, advirtiendo que el órgano instructor; si bien se verificó la existencia de alteraciones materiales en la quebrada "Pochito" (construcción de un puente de madera de 7 metros y empozamiento del recurso hídrico), no obran en el expediente medios probatorios directos ni indiciarios que permitan vincular objetiva y fehacientemente a la empresa **ELECNOR PERÚ S.A.C.** con la ejecución de dichas obras o con la autoría de los hechos. En consecuencia, la imputación efectuada vulnera el Principio de Causalidad, contemplado en el numeral 8 del artículo 230° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el cual exige que la responsabilidad administrativa recaiga únicamente en quien realiza la conducta omisiva u activa constitutiva de infracción.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa **ELECNOR PERU S.A.C.** con **RUC 20256265916**, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A4F47284

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa ELECNOR PERU S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento al denunciante UPIS Antonia Caya, ubicado en el centro poblado Menor de Planchón, distrito de Las piedras, provincia de Tambopata, región, Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/JJAON/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A4F47284